

และด้าออกอีก ๕ ข้อมูล คงเหลือ ๔ ข้อมูล ที่นำมาพิจารณา แล้วสรุปข้อมูลออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๔ ข้อมูล มีราคาจดทะเบียนซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ อัตรา ๓.๗๕ เท่า ๒.๔๓ เท่า ๒ เท่า และ ๑.๔๔ เท่า นำมาหาค่าเฉลี่ยได้ ๒.๔๑ เท่า และกลุ่มที่ ๒ จำนวน ๒ ข้อมูล มีราคาจดทะเบียนซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ อัตรา ๒.๔๓ เท่า และ ๒ เท่า นำมาหาค่าเฉลี่ยได้ ๒.๒๑ เท่า จึงเห็นได้ว่า แม้คณะกรรมการพิจารณาแผนผังฯ จะได้นำราคาจดทะเบียนซื้อขายที่ดินภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเห็นชอบกำหนดราคาครั้งแรกมาพิจารณา แต่คณะกรรมการพิจารณาแผนผังฯ กลับกำหนดเกณฑ์ให้ในอัตรา ๒ เท่า มาปรับเพิ่มราคาที่ดิน เนื่องจากมีสภาพที่ดินเช่นเดียวกันกับบริเวณที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยมีได้คำนึงถึง ราคาจดทะเบียนซื้อขายที่ดินแปลงอื่น กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่ดิน ที่คำนึงถึงหลักเกณฑ์การกำหนดค่าทดแทนที่ดินตามข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยครบถ้วน

เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแผนผังฯ นำราคาจดทะเบียนซื้อขายที่ดินภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติเห็นชอบกำหนดราคาครั้งแรกมาพิจารณา จึงสมควรนำข้อมูลที่มีราคาจดทะเบียนซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาหาค่าเฉลี่ย คิดเป็นอัตรา ๒.๔๑ เท่า มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดิน ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านเป็นเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๕๕.๗ ตารางวา มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี ๒๕๕๙ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๒ ราคาไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท กำหนดให้ เพิ่มอีก ๒.๔๑ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เป็นไร่ละ ๙๖,๔๐๐ บาท ($40,000 \times 2.41$) หรือตารางวาละ ๒๔๑ บาท เป็นเงิน ๑๕๘,๐๒๓.๗๐ บาท (241×655.7) เมื่อคำนวณค่าทดแทน อัตราร้อยละเก้าสิบของราคาที่ดินที่กำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๑๔๒,๒๒๑.๓๓ บาท จึงสมควรกำหนดค่าทดแทนที่ดินเป็นเงินจำนวน ๑๔๒,๒๒๑.๓๓ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดี ได้รับค่าทดแทนที่ดินไปแล้ว รวมจำนวน ๑๑๘,๐๒๖ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชำระค่าทดแทนที่ดิน เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๒๔,๑๙๕.๓๓ บาท ในส่วนของดอกเบี้ย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ย นับแต่วันดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด ศาลจึงไม่อาจพิพากษาเกินคำขอของผู้ฟ้องคดี จึงกำหนดดอกเบี้ยให้ ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี โดยให้ผู้ฟ้องคดีได้รับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด



ของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสินที่มีการประกาศในแต่ละช่วงเวลา แต่ไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๔,๑๙๕.๓๓ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าคดีจะถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๘๕/๒๕๖๕)

การพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าต้องพิจารณาในทุกองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประกาศกำหนด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ความเป็นธรรมทั้งต่อราษฎรที่ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ต่อรัฐ และสังคมประกอบด้วย หากจะพิจารณาแต่เพียงราคาที่มีการซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดแต่เพียงอย่างเดียว ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงเป็นที่ดินที่อยู่ติดกัน เป็นที่ดินผืนเดียวกัน มีเจ้าของเดียวกัน มีสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกันเป็นผืนเดียว โดยไม่ได้มีการแบ่งแยกออกเป็นสองแปลง โดยที่ดินแปลงหนึ่งติดทางสาธารณประโยชน์ ส่วนที่ดินอีกแปลงหนึ่งอยู่ติดเป็นผืนเดียวกัน ดังนั้น การพิจารณากำหนดค่าทดแทนจึงต้องพิจารณาที่ดินทั้งสองแปลงในลักษณะรวมกันเป็นที่ดินผืนเดียวกัน และต้องถือว่าที่ดินทั้งสองแปลงเป็นที่ดินติดถนนสาธารณะ อย่างไรก็ตาม ที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นส่วนที่อยู่ลึกที่สุด โดยส่วนที่อยู่ห่างจากถนนไม่เกิน ๔๐ เมตร ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเพียงเล็กน้อย การกำหนดให้ที่ดินทั้งสองส่วนได้รับค่าทดแทนเท่ากัน คือเท่ากับที่ดินส่วนที่อยู่ห่างจากถนนไม่เกิน ๔๐ เมตร ย่อมไม่เป็นธรรมแก่รัฐและสังคม จึงสมควรกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนเป็นสองส่วน

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นชอบให้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ตัดตอนระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ท่าตะโก-หนองจอก สายที่ ๑ ลงที่สถานีไฟฟ้าย่อยภาษี ๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ดินของผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒ แปลง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลภาษี อำเภอกาฬสินธุ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกกำหนดให้อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าดังกล่าวบางส่วน ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนที่ดิน ๓.๓๓ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ในอัตราไร่ละ ๓๓๓,๐๐๐ บาท โดยได้รับในส่วนที่ไม่ใช่บริเวณที่ตั้งเสาไฟฟ้าในอัตราไร่ละ ๙๐ ของราคาที่กำหนดดังกล่าว เป็นเงินจำนวน ๓,๓๐๒,๘๔๓.๘๕ บาท ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยืนตามค่าทดแทนเดิม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ราคาซื้อขายที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่แท้จริงสูงถึง ๗ เท่าของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ และที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินติดถนนสาธารณะ มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ไร่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ใช่ที่ดินไม่ติดถนนที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

เพียงไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าทดแทน ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาล ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นอีก ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้พิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินตำบลภาชีและพื้นที่ใกล้เคียงที่ถูกกำหนดให้อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ให้ได้รับค่าทดแทน ๓.๓๓ เท่าของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ และให้จ่ายค่าทดแทนร้อยละ ๕๐ ของราคาที่ดินที่กำหนดดังกล่าว เว้นแต่บริเวณที่ตั้งเสาไฟฟ้าในรัศมี ๔ เมตร จากแนวเสาให้จ่ายค่าทดแทนเพิ่มให้อีกร้อยละ ๑๐๐ คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาถึงราคาที่ดินที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดและราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่พบว่าในช่วงเวลาที่มีการประกาศกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ไม่มีการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินในตำบลภาชี และไม่มีการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งในตำบลภาชีหรือตำบลอื่นในอำเภอภาชี คงมีเพียงข้อมูลการซื้อขายที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๙ ในท้องที่ตำบลโคกม่วง ซึ่งอยู่นอกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า จำนวน ๒ แปลง ซึ่งมีการซื้อขายกันไร่ละ ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท จากราคาประเมินไร่ละ ๖๐๐,๐๐๐ บาท หรือคิดเป็น ๓.๑๖๖ เท่าของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ กรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดสูงถึง ๗ เท่าของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ โดยอ้างถึงคำกล่าวของนาย พ. ปลัดอำเภอภาชี แทนนายอำเภอภาชี ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยคำกล่าวอ้างของนาย พ. ไม่มีพยานหลักฐานมารองรับและไม่ได้เป็นมติที่ประชุม เป็นเพียงการเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณากำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินเท่านั้น ซึ่งการพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าต้องพิจารณาในทุกองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ประกาศกำหนด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการให้ความเป็นธรรม ทั้งต่อราษฎรที่ถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ต่อรัฐ และสังคมประกอบด้วย หากจะพิจารณาแต่เพียงราคาที่มีการซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดแต่เพียงอย่างเดียว และเมื่อพิเคราะห์มติที่ประชุมที่มีความเห็นให้ปรับเพิ่มราคาที่ดินเป็น ๓.๓๓ เท่าของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ทุกหน่วยราคา ทั้งที่จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นไม่พบว่ามีช่วงเวลาที่มีการประกาศกำหนดเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ มีการจดทะเบียนซื้อขายที่ดินในตำบลภาชีหรือตำบลอื่นในอำเภอภาชีแต่อย่างใด ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้



ในส่วนการจ่ายค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น เห็นว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลง เป็นที่ดินที่อยู่ติดกันเป็นที่ดินผืนเดียวกัน มีเจ้าของคนเดียวกัน มีสภาพการใช้ประโยชน์รวมเป็นผืนเดียว โดยไม่ได้มีการแบ่งแยกออกเป็นสองแปลง และจากผลการรังวัดสอบเขตที่ดินของที่ดินทั้งสองแปลง โดยเจ้าพนักงานที่ดินปรากฏว่า ที่ดินทั้งสองแปลงของผู้ฟ้องคดีติดทางสาธารณประโยชน์ หรือติดถนน คอนกรีตขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ของเทศบาลตำบลภาชี ที่ดินแปลงที่สองตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๗๐ มีส่วนติดถนนสาธารณะเท่ากับระยะ ๑๔.๕๗๖ เมตร ส่วนที่ดินแปลงแรกตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๖๐ เป็นที่ดินที่อยู่ติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันกับที่ดินแปลงที่สอง ดังนั้น การพิจารณากำหนด ค่าทดแทน จึงต้องพิจารณาที่ดินทั้งสองแปลงในลักษณะรวมกันเป็นที่ดินผืนเดียวกัน และต้องถือว่า ที่ดินแปลงแรกตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๖๐ เป็นที่ดินติดถนนสาธารณะด้วยเช่นกัน และเมื่อพิจารณา ตามระวางภาพถ่ายแสดงที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงที่ถูกเขตรบบไฟฟ้า ระวางแผนที่ยูทีเอ็ม ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ใช้เป็นหลักฐาน ประกอบคำให้การ ประกอบแผนที่พิพาทของที่ดินทั้งสองแปลงที่เจ้าพนักงานที่ดินยื่นต่อศาล จะเห็นได้ว่า ที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลงที่ถูกกำหนดให้อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าในจุดที่ อยู่ใกล้ด้านหน้าที่ดินที่ติดถนนสาธารณะมากที่สุด มีระยะห่างจากถนนสาธารณะไม่ถึง ๓๒.๙๒ เมตร จึงต้องได้รับค่าทดแทนตามบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ สำหรับที่ดินประเภท ที่ดินติดถนน ซอย ทางในระยะ ๔๐ เมตร อันเป็นที่ดินในหน่วยที่ ๓ ในโซน ๐๑ บล็อกไอ ที่มีราคา ประเมินทุนทรัพย์ฯ ไร่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มิใช่ที่ดินหน่วยที่ ๕ ที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เพียงไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ดินทั้งสองแปลง ของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินผืนใหญ่มีสภาพเป็นทีนา มีด้านหน้ากว้างที่ติดถนนเพียง ๑๔.๕๗๖ เมตร และถูกเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าในลักษณะตัดขวางจากจุดที่ใกล้ถนนทางด้านตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ซึ่งเป็นส่วนอยู่ลึกที่สุดหรือเป็นส่วนที่ยาวที่สุดของที่ดินทั้งผืน ที่ดินส่วนที่ติดถนนไม่ถูกเขตรบบไฟฟ้าเลย ส่วนที่ดินที่อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าที่อยู่ในระยะห่างจากถนนไม่เกิน ๔๐ เมตร มีพื้นที่ เพียงเล็กน้อย คิดเป็นพื้นที่ไม่เกิน ๖๐๐ ตารางวา เท่านั้น การกำหนดให้ที่ดินในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่อยู่ลึกจากถนนมากในที่ดินผืนใหญ่ที่มีหน้ากว้างเพียงเล็กน้อยในลักษณะดังกล่าว ให้ได้รับค่าทดแทนเท่ากับที่ดินติดถนนสาธารณะในระยะ ๔๐ เมตร ที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ไร่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เท่ากันหมด ย่อมไม่เป็นธรรมแก่รัฐหรือสังคมเช่นกัน เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสองแปลง ที่ถูกกำหนดให้อยู่ในเขตรบบโครงข่ายไฟฟ้าในจุดที่อยู่ใกล้ด้านหน้าที่ดินที่ติดถนนสาธารณะ มากที่สุด มีระยะห่างจากถนนสาธารณะไม่ถึง ๓๒.๙๒ เมตร จึงต้องได้รับค่าทดแทนตามบัญชี ราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ สำหรับที่ดินประเภทที่ดินติดถนน ซอย ทาง



ในระยะ ๔๐ เมตร อันเป็นที่ดินในหน่วยที่ ๓ ในโซน ๐๑ บล็อกไอ ที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ไร่ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีใช้ที่ดินหน่วยที่ ๕ ที่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เพียงไร่ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้ ซึ่งไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีเช่นกัน เนื่องจากที่ดินแปลงแรกตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๘๖๐ ถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๙๕.๖ ตารางวา และที่ดินแปลงที่สองตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๔๒๗๐ ถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๑๒.๖ ตารางวา รวมเป็นพื้นที่ที่ถูกเขตระบบไฟฟ้าทั้งสิ้น ๔,๔๐๘.๒๐ ตารางวา จึงสมควรกำหนดให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าทดแทนในราคาที่ดินติดถนนในระยะ ๔๐ เมตร เพียง ๖๐๐ ตารางวา ส่วนเขตระบบไฟฟ้าที่เหลือซึ่งอยู่ด้านในของที่ดินอันเป็นส่วนที่ห่างจากถนนลึกเข้าไปด้านในของที่ดินผืนใหญ่มากที่สุด มีเนื้อที่ ๓,๘๐๘.๒๐ ตารางวา สมควรให้ได้รับค่าทดแทนสำหรับที่ดินไร่ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๗๒/๒๕๖๕)

ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินให้แก่ที่ดินที่ถูกเวนคืนจะต้องคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด โดยพิจารณาถึงราคาซื้อขายของที่ดินแปลงอื่นซึ่งมีสภาพดูเดียวกันและตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันกับที่ดินที่ถูกเวนคืน ในกรณีที่ราคาของที่ดินแปลงอื่นนั้นมีราคาแตกต่างกันมากเกินสมควร จะต้องนำข้อมูลของราคาที่ดินทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยแล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดิน หากพิจารณาเทียบเคียงค่าทดแทนเฉพาะราคาของที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่ง โดยไม่ได้พิจารณาถึงราคาที่ดินแปลงอื่นซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันด้วยนั้น ถือว่าเป็นการกำหนดค่าทดแทนโดยไม่เป็นธรรม

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เนื้อที่ ๗ ไร่ ๑ งาน ๖๙ ตารางวา ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ๕๐๐ กิโลโวลต์ ทาลี-ขอนแก่น ๔ บางส่วน เนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๔๖.๙ ตารางวา ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดิน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เห็นชอบให้นำราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ของกรมธนารักษ์ มาปรับเพิ่ม ๑.๒๕ เท่า ต่อมา มีราชวรคดีค้านการดำเนินงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีมติให้ทบทุนราคาที่ดินของเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ทาลี-ขอนแก่น ๔ ในท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยให้ปรับราคาที่ดินจากที่เคยกำหนดไว้ในอัตรา ๑.๒๕ เท่าเป็น ๒.๐๐ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดินในจังหวัดหนองบัวลำภู



ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการกำหนดค่าทดแทนดังกล่าวไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทนที่ดินในท้องที่ตำบลโนนสะอาด คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนผัง ทิศทาง แนวเขต ในการวางระบบโครงข่ายพลังงาน และกลั่นกรองราคาที่ดินและทรัพย์สิน ในเขตระบบโครงข่ายพลังงาน ได้กำหนดค่าทดแทนที่ดินโดยคำนึงถึงราคาซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด โดยพิจารณาราคาจดทะเบียนซื้อขายที่ดินในท้องที่ตำบลศรีบุญเรือง ตำบลโนนสะอาด และตำบลนาออก พบว่าราคาจดทะเบียนซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินที่ดิน โดยนำข้อมูลการจดทะเบียนซื้อขายภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ความเห็นชอบในการกำหนดราคาที่ดินครั้งแรกมาพิจารณา พบว่ามี ๑๑ ข้อมูล ซึ่งเมื่อตัดข้อมูลการจดทะเบียนซื้อขายที่ห่างจากเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเกิน ๔ กิโลเมตร และตัดข้อมูลที่มีราคาสูงและต่ำออกพบว่า คงเหลือ ๔ ข้อมูล ซึ่งเป็นที่ดินที่มีราคาจดทะเบียนซื้อขายในอัตรา ๓.๗๕ เท่า ๒.๔๓ เท่า ๒.๐๐ เท่า และ ๑.๔๔ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ แต่คณะอนุกรรมการพิจารณาแผนผังฯ กลับมีมติให้นำข้อมูลอัตรา ๒.๐๐ เท่า มาปรับเพิ่มราคาที่ดิน ทั้ง ๆ ที่มีข้อมูลการซื้อขายที่ดินที่มีราคาซื้อขายสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ อัตรา ๓.๗๕ เท่า ๒.๔๓ เท่า และ ๑.๔๔ เท่า สมควรนำข้อมูลราคาทั้งสี่ดังกล่าวมาหาค่าเฉลี่ย ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยเป็นอัตรา ๒.๔๑ เท่า มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ราคาไร่ละ ๔๐,๐๐๐ บาท กำหนดให้เพิ่ม ๒.๔๑ เท่า ของราคาประเมินทุนทรัพย์ดังกล่าว คิดเป็นราคาไร่ละ ๙๖,๔๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับค่าทดแทนที่ดินในอัตราร้อยละ ๙๐ ของราคาที่ดินที่กำหนดในราคาไร่ละ ๘๖,๗๖๐ บาท ตามข้อ ๕ ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ และข้อ ๖ ของประกาศดังกล่าว ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อที่ดินของผู้ฟ้องคดีถูกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านเนื้อที่ ๑ ไร่ ๑ งาน ๔๖.๙ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๘,๖๒๒.๖๑ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไปแล้วเป็นเงินจำนวน ๙๘,๔๔๒ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินอีก ๒๐,๑๘๐.๖๑ บาท รวมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสูงสุดของดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากประจำของธนาคารออมสิน แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๐๘/๒๕๖๖)



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

๒.๒ การรอนสิทธิเกี่ยวกับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ดินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลมาบข่า มาใช้เป็นฐานในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีโต้แย้งว่าเป็นการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ไม่เป็นธรรม แต่การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ การจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่เจ้าของที่ดินซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่บนพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างพื้นที่ จึงต้องพิจารณาราคาประเมินทุนทรัพย์ของพื้นที่ที่มีราคาสูงกว่ามาใช้เป็นฐานในการพิจารณา กำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงถือว่าเป็นการกำหนดค่าทดแทนที่เป็นธรรม

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินมีโฉนด ตั้งอยู่ที่ตำบลนิคมพัฒนา (มาบข่า) อำเภอนิคมพัฒนา (บ้านค่าย) จังหวัดระยอง โดยเนื้อที่บางส่วนตกอยู่ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ตามประกาศกระทรวงพลังงาน ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กำหนดเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นทาง ๔ ระยอง-แก่งคอย ตอนที่ ๒ ช่วงที่ ๒ วางขนานไปตามเขตเดินสายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สายโรงไฟฟ้าบีแอลซีพี-ปลวกแดง ในท้องที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง ตำบลมาบข่า เทศบาลตำบลมาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย และตำบลมาบยางพร ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยคณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดิน และทรัพย์สินจังหวัดระยองซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีมติให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่ประกาศใช้ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่กำหนดเป็นเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติทับซ้อนกับเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอุทธรณ์ราคาค่าทดแทนที่ดินของเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในแนวเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติดังกล่าวแล้วมีมติให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่เจ้าของทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นจากราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ที่ประกาศใช้ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ในอัตรา ๑ เท่า เพื่อให้เป็นไปตามราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) กำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตารางละ ๓๐๐ บาท หรือไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นฐานในการคำนวณ ปรับเพิ่มขึ้น



๑ เท่า เนื้อที่ตกอยู่ในเขตโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ๑ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา จ่ายค่าทดแทนที่ดินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ เป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์ราคาค่าทดแทนที่ดิน โดยขอให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินที่ตกอยู่ในเขตโครงข่ายก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือมีราคาลดลง และค่าทดแทนการใช้สิทธิที่ดินเป็นรายปี คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ค่าทดแทนมีมติปรับราคาค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด แต่ไม่รับพิจารณาค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่อยู่นอกระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ และค่าทดแทนการเสียโอกาสใช้ที่ดินเป็นรายปีให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง โดยมีคำขอให้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจ่ายค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้น พร้อมค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เหลือที่อยู่นอกระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ และค่าทดแทนการเสียโอกาสใช้ที่ดินเป็นรายปีให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วย

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัท ส. ประกอบกับบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ปรากฏว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีมีราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ประกาศใช้ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ในโซน ๐๒ บล็อก ซี ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่นอกเขตเทศบาล ตำบลมาบข่า คณะกรรมการพิจารณาราคาที่ดินและทรัพย์สินจังหวัดระยองซึ่งแต่งตั้งขึ้นตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ประกาศใช้ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินที่กำหนดเป็นเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติทับซ้อนกับเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยไม่ได้สำรวจราคาซื้อขายที่ดินในขณะที่มีมติแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นสำรวจราคาที่ดินที่อยู่นอกเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข เกี่ยวกับการกำหนดและจ่ายค่าทดแทน พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่ในเวลาต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติในการประชุมพิจารณาอุทธรณ์ราคาค่าทดแทนที่ดินแล้วมีมติให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่เจ้าของทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ประกาศใช้ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ ในอัตรา ๑ เท่า เพื่อให้เป็นไปตามราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ กำหนดจำนวนเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา นอกเขตเทศบาล ตำบลมาบข่า โซน ๐๓ บล็อก ดี หน่วยที่ ๕ ตารางวาละ ๓๐๐ บาท หรือไร่ละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท เป็นฐานในการคำนวณ ปรับเพิ่มขึ้น ๑ เท่า เป็นเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน ๓๑๕,๐๐๐ บาท แต่ที่ดิน



ของผู้ฟ้องคดีเป็นที่ดินติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๑ สายมาบข้า-ปลวกแดง ขนาด ๔ ช่องจราจร ผิวจราจรลาดยาง คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ จึงมีมติปรับราคาค่าทดแทนที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือตารางวาละ ๗๕๐ บาท เพื่อให้ใกล้เคียงกับราคาซื้อขายตามปกติในท้องตลาด กรณีจึงต้องรับฟังว่า การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินของผู้ฟ้องคดีส่วนที่ตกอยู่ในแนวเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม แม้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่นอกเขตเทศบาลตำบลมาบข้า แต่มีแนวเขตด้านทิศใต้ติดกับแนวเขตเทศบาลตำบลมาบข้า และอยู่ในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา และพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลมาบข้า หากประเมินราคาเป็นที่ดินในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ที่ดินในหน่วยที่ ๑ ที่ดินติดทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๑ สายมาบข้า-ปลวกแดง ตารางวาละ ๒,๕๐๐ บาท หน่วยที่ ๒ ที่ดินต่อจากหน่วยที่ ๑ ตารางวาละ ๓๐๐ บาท ราคาทั้งแปลง ๔,๖๐๒,๕๐๐ บาท หรือเฉลี่ยราคา ตารางวาละ ๔๘๕.๗๕๑๙ บาท หากประเมินราคาเป็นที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลมาบข้า หน่วยที่ ๑ ที่ดินติดทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๑ สายมาบข้า-ปลวกแดง ตารางวาละ ๓,๐๐๐ บาท และหน่วยที่ ๒ ที่ดินต่อจากหน่วยที่ ๑ ตารางวาละ ๕๐๐ บาท ราคาทั้งแปลง ๖,๗๓๗,๕๐๐ บาท หรือเฉลี่ยราคาตารางวาละ ๗๑๑.๐๘๑๗ บาท แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีโต้แย้งว่า การนำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ดินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลมาบข้า มาใช้เป็นฐานในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีไม่เป็นธรรม แต่การกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีข้อพิจารณาด้วยแล้วว่าที่ดินของผู้ฟ้องคดีอยู่ติดทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๑ สายมาบข้า-ปลวกแดง มีทำเลที่ตั้งดีอยู่แต่เดิม จึงสมควรนำราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ ในเขตเทศบาลตำบลมาบข้าทั้งแปลง เฉลี่ยราคาตารางวาละ ๗๑๑.๐๘๑๗ บาท มาใช้เป็นฐานในการกำหนดราคาค่าทดแทนที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยปรับเพิ่มขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด ในอัตรา ๑ เท่า เป็นตารางวาละ ๑,๔๒๒.๑๖๓๔ บาท เพิ่มขึ้นจากราคาค่าทดแทนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตารางวาละ ๖๗๒.๑๖๓๔ บาท ที่ดินอยู่ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติ ๑ ไร่ ๑ งาน ๒๕ ตารางวา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินส่วนที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๓๕๒,๘๘๕.๗๙ บาท

ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกระทรวงการคลังถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ และเป็นผู้ได้รับอนุญาต



ให้ประกอบกิจการพลังงานตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ดำเนินการโครงการก๊าซธรรมชาติระยะยอ-แก่งคอย ตอนที่ ๒ ช่วงที่ ๒ และวางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติผ่านที่ดินของผู้ฟ้องคดี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ฯลฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องข้างต้นครบถ้วน จึงไม่มีเหตุที่จะรับฟังได้ว่าการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเป็นไปโดยไม่มีอำนาจ การใช้ที่ดินของผู้ฟ้องคดีวางระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติเป็นการรอนสิทธิในที่ดินตามอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะที่เป็นองค์กรของรัฐตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ฯลฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะแตกต่างจากการรอนสิทธิในที่ดินระหว่างเอกชนที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากผู้ฟ้องคดีไปให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งจะต้องดำเนินการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ผู้ฟ้องคดียังคงเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินส่วนที่ตกอยู่ในแนวเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติและเป็นผู้ทรงสิทธิที่จะได้รับสิทธิใด ๆ ก็ตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดั้งเดิมทุกประการ เช่นเดียวกับที่ดินตกอยู่ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาก่อนแล้ว และยังคงใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่ตกอยู่ในเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติได้ เท่าที่ไม่ก่ออันตรายขึ้นแก่ระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติกับทั้งยังสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นอกแนวเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติเนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๕๐ ตารางวา ได้ดั้งเดิมทุกประการโดยไม่มีข้อจำกัดใด กรณีไม่มีเหตุที่จะกำหนดค่าทดแทนความเสียหายให้แก่ที่ดินส่วนที่เหลืออยู่นอกแนวเขตระบบโครงข่ายก๊าซธรรมชาติให้แก่ผู้ฟ้องคดี ประกอบกับไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจจ่ายเงินค่าใช้สิทธิในที่ดินเป็นรายปีให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ขอกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงฟังไม่ขึ้น (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ. ๑๑๗๓/๒๕๖๕)



๓. ความรับผิดชอบของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินอพยพให้แก่ราษฎรที่ถูกเขตชลประทานไว้แต่เพียงว่า ต้องเป็นผู้ครอบครองที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน หรือมีบ้านพักอาศัยอยู่ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานอยู่ก่อนวันที่กรมชลประทานเข้าดำเนินการสำรวจที่ดิน เมื่อสามีของผู้ฟ้องคดีได้ถึงแก่ความตาย สิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวพร้อมบ้านที่ปลูกสร้างบนที่ดินย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดียังคงครอบครองและอยู่อาศัยในที่ดินและบ้านดังกล่าวตลอดมาจนกระทั่งถูกรื้อถอนเพราะถูกเขตชลประทาน ดังนั้น ในช่วงเวลาที่ช่วงรังวัดกรมที่ดินเข้าสำรวจรังวัดที่ดินในแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเป็นช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดียังเป็นผู้ครอบครองที่ดินพร้อมบ้านและต้นไม้ที่ปลูกอยู่บนที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ครอบครองที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและมีบ้านพักอาศัยในที่ดินแปลงดังกล่าว ก่อนวันที่กรมชลประทานเข้าดำเนินการสำรวจ และเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ และได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๗ และวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินอพยพให้แก่ราษฎรที่ถูกเขตชลประทานไว้แต่เพียงว่า ต้องเป็นผู้ครอบครองที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและหรือมีบ้านพักอาศัยอยู่ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานอยู่ก่อนวันที่กรมชลประทานเข้าดำเนินการสำรวจที่ดิน เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สามีของผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองที่ดินพิพาทร่วมกับผู้ฟ้องคดีตลอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) คณะกรรมการจัดสรรที่ดินอพยพราษฎรที่ถูกเขตชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้ร้องสอดมิได้ปฏิเสธเป็นอย่างอื่น ต่อมา เมื่อสามีของผู้ฟ้องคดีได้ถึงแก่ความตายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ สิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวพร้อมบ้านที่ปลูกสร้างบนที่ดินย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๖๓๕ (๑) ประกอบกับมาตรา ๑๖๒๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และผู้ฟ้องคดีก็ยังคงครอบครองและอยู่อาศัยในที่ดินและบ้านดังกล่าวตลอดมาจนกระทั่งถูกรื้อถอนเพราะถูกเขตชลประทาน ดังนั้น ในช่วงเวลาที่ช่วงรังวัดกรมที่ดินเข้าสำรวจรังวัดที่ดินในแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ (ร.ว. ๔๓ ก.) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเป็นช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดียังเป็นผู้ครอบครองที่ดินพร้อมบ้านและต้นไม้ที่ปลูกอยู่บนที่ดิน ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ครอบครองที่ดินที่ถูกเขตชลประทานและมีบ้านพักอาศัยในที่ดิน



แปลงดังกล่าวก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าดำเนินการสำรวจ และเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพและได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้ฟ้องคดี ส่วนแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ (ร.ว. ๔๓ ก.) เป็นเพียงเอกสารที่คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนเพื่อการชดเชยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ กำหนดขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินแปลงอพยพ โดยต้องพิจารณาร่วมกับเอกสารหรือหลักฐานอื่นด้วย ดังนั้น แม้ว่าที่ดินพิพาทตามแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ (ร.ว. ๔๓ ก.) จะมีชื่อผู้ร้องสอดเป็นผู้ครอบครอง แต่เมื่อตามข้อเท็จจริงปรากฏว่า ขณะมีการสำรวจแผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ (ร.ว. ๔๓ ก.) นั้น ผู้ร้องสอดมิได้เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อนุมัติให้จ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ร้องสอดแล้ว ผู้ร้องสอดไม่ยอมรับเงินดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงวางทรัพย์สินไว้ที่สำนักงานบังคับคดี เพราะหากผู้ร้องสอดเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์และมีสิทธิครอบครองที่ดินและบ้านพักอาศัยดังกล่าวจริง ก็ไม่มีเหตุที่ผู้ร้องสอดจะปฏิเสธไม่ยอมรับเงินจำนวนดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนการคัดค้านประกาศของคณะกรรมการตรวจสอบและจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินฯ ที่ให้ผู้ร้องสอดเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทน เป็นเพียงเงื่อนไขหรือขั้นตอนที่คณะกรรมการตรวจสอบและจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินฯ กำหนดขึ้นเอง มิใช่ขั้นตอนหรือวิธีการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีที่มีกฎหมายกำหนดไว้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้คัดค้านประกาศฉบับดังกล่าวจึงไม่เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีสิ้นสิทธิในที่ดินที่ครอบครองหรือไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๑๘/๒๕๖๕)

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นรัฐประศาสนโยบายที่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรี ซึ่งการจะดำเนินการจ่ายในอัตราหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไรวินิจฉัยเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณากำหนดได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ตลอดจนความพร้อมด้านงบประมาณของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินและการคลังของประเทศ ตลอดจนความจำเป็นในการใช้งบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชน และตามแผนการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงเวลาซึ่งจำนวนเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยาความเสียหายดังกล่าวกำหนดเป็นการเฉพาะและเป็นกรณีพิเศษที่นอกเหนือจากรายจ่ายปกติ



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

และนอกเหนือจากเงินเยียวยาตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อจำนวนความสูญเสียในเหตุชุมนุมหรือเหตุการณ์ความสูญเสียแก่ชีวิตของประชาชนมีหลายกรณี ซึ่งในแต่ละครั้งมีมากน้อยแตกต่างกันและไม่อาจคาดหมายได้ คณะรัฐมนตรีจึงไม่อาจมีมติกำหนดจำนวนเงินเยียวยาความเสียหายแก่ประชาชนตามหลักมนุษยธรรมในแต่ละครั้งหรือแต่ละกรณีนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ในจำนวนที่เสมอภาคกันได้ ดังนั้น เงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

เหตุแห่งความเดือดร้อนหรือเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ยกขึ้นกล่าวอ้างเพื่อฟ้องคดีนี้ คือ การที่นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่จ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมืองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และมีคำขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จ่ายเงินเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ คำฟ้องคดีนี้จึงเข้าลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม โดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินสำหรับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น ในระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการที่นาย ส. บุตรชายของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงแก่ความตาย และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ได้รับบาดเจ็บเป็นผลจากการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองกับบุคคลอื่นในมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งหาตัวผู้กระทำความผิดกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับความเสียหายจากการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในสนามกีฬาราชชมังคลาภิเษกสถานซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงต้องรับฟังว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ไม่ใช่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมืองที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมตามที่กำหนดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ข้างต้น



ดังนั้น เมื่อมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวที่กำหนดให้มีการจ่ายเงินเยียวยาตามหลักมนุษยธรรมให้แก่บุคคลผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมือง มีวัตถุประสงค์ให้จ่ายเงินเยียวยาให้แก่บุคคลที่ได้รับความเสียหายเฉพาะส่วนที่เกิดขึ้นจากบุคคลที่เข้าร่วมชุมนุมในทางการเมืองด้วยตนเองหรือไม่สามารถระบุตัวผู้ก่อให้เกิดความเสียหายได้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อซึ่งจะเป็นละเมิดต่อผู้ได้รับความเสียหายตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เป็นการอนุมัติเงินงบประมาณให้ใช้ดำเนินการเป็นการเฉพาะเจาะจงนอกจากกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง จึงไม่อาจตีความเพื่อยายกรอบการให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองนอกจากที่ระบุไว้ในมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ที่ว่า มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์จะให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นในกรณีอื่นตามหลักความเสมอภาค จึงไม่อาจรับฟังได้

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการดำเนินการกระบวนการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น ปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นรัฐประศาสน์นโยบายที่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ การจะดำเนินการจ่ายในอัตราหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไรวินิจฉัย เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณา กำหนดได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความเป็นธรรม ตลอดจนความพร้อมด้านงบประมาณของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินและการคลังของประเทศ ตลอดจนความจำเป็นในการใช้งบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนและตามแผนการพัฒนาประเทศ ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจำนวนเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยาความเสียหายดังกล่าวกำหนดเป็นการเฉพาะ และเป็นกรณีพิเศษที่นอกเหนือจากรายจ่ายปกติและนอกเหนือจากเงินเยียวยาตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อจำนวนความสูญเสียในเหตุชุมนุมหรือเหตุการณ์ความสูญเสียแก่ชีวิตของประชาชนมีหลายกรณี ซึ่งในแต่ละครั้งมีมากน้อยแตกต่างกันและไม่อาจคาดหมายได้ คณะรัฐมนตรีจึงไม่อาจมีมติกำหนดจำนวนเงินเยียวยาความเสียหายแก่ประชาชนตามหลักมนุษยธรรมในแต่ละครั้งหรือแต่ละกรณี นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดให้ในจำนวนที่เสมอภาคกันได้ ดังนั้น เงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นกรณีพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจึงมีความเหมาะสม และเป็นธรรมแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าความเสียหายของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ เกิดขึ้นก่อนฟ้องคดีนี้ และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้พิจารณาคำร้องขอ



ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ โดยมีได้ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ต้องยื่นคำร้องขอตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ อีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งได้รับความเสียหายจากการที่นาย ส. บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะถึงแก่ความตาย และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๙ ซึ่งได้รับบาดเจ็บ ในเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในสนามกีฬาราชวงศ์คลากีฬาสถานซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงเข้าลักษณะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยา ตามที่นิยามไว้ในข้อ ๑ ของหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางการเงินตามหลักมนุษยธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ข้างต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้จ่ายเงินเยียวยาตามตารางบัญชีแนบท้ายหลักเกณฑ์ข้างต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๘ และผู้ฟ้องคดีที่ ๙ แล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นการจ่ายเงินตามเพดานขั้นสูงของหลักเกณฑ์ตาม ข้อ ๒ และข้อ ๓ ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ แล้ว ส่วนผู้ฟ้องคดีที่ ๓ อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการรักษายาบาลและเอกสารการขอรับความช่วยเหลือจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อนำเข้าพิจารณาอีกครั้ง และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ตรวจสอบไม่พบคำร้องขอรับเงินเยียวยา ดังนั้น กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาจ่ายเงินเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อผ. ๒๙๘/๒๕๖๕)

เงื่อนไขสำคัญในการที่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หรือไม้ผลในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า ราษฎรได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานก่อนที่กรมชลประทานเข้าดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งโดยปกติแล้วควรเป็นวันที่เข้าดำเนินการก่อสร้างตามความเป็นจริง แต่หากมีปัญหาในการพิจารณาว่าวันใดเป็นวันเริ่มทำการก่อสร้าง คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีฯ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทน จึงมีอำนาจที่จะกำหนดวันที่กรมชลประทานเริ่มเข้าทำการก่อสร้างหรือวันที่ให้สิทธิดังกล่าวได้ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่าแม้กรมชลประทานจะเข้าดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ราษฎรในพื้นที่รวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงการที่คณะกรรมการดังกล่าวประกาศกำหนดให้วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นวันเริ่ม



เข้าทำการก่อสร้างหรือวันให้สิทธิมาตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ อันเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ของกรมชลประทานได้ชี้แจงรายละเอียดของการก่อสร้างและให้ยื่นคำร้องขอรังวัดแปลงที่ดิน รวมทั้งยังทำให้ราษฎรบางส่วนที่เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินหลังวันเริ่มเข้าทำการสำรวจปักหลักเขตจริงในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และก่อนหรือในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นผู้มิสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนด้วย ดังนั้น การกำหนดให้วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นวันเริ่มเข้าทำการก่อสร้างหรือวันให้สิทธิ ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากที่เข้าดำเนินการก่อสร้างจริงในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงไม่ทำให้ราษฎรรวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่มีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานได้รับความเสียหายหรือเสียเปรียบแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อจากพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทก่อนหรือในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ซึ่งถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิภายหลังวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเป็นผู้มิสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หรือไม้ผลในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒

เมื่อพิจารณามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ที่อนุมัติหลักการเกี่ยวกับการจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่ราษฎรผู้ที่มีหรือไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินที่ถูกเขตก่อสร้างโครงการชลประทานเป็นกรณีพิเศษแล้วเห็นได้ว่า เงื่อนไขสำคัญในการที่ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หรือไม้ผลในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีได้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานก่อนที่กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เข้าดำเนินการก่อสร้าง คือ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และถือเป็นวันให้สิทธิแก่ราษฎรที่ได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานก่อนหรือในวันดังกล่าวเป็นผู้มิสิทธิได้รับเงินส่วนการที่จะพิจารณาว่าผู้ใดเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานก่อนหรือในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ หรือไม่ จะต้องปรากฏหลักฐานว่า ผู้นั้นได้ยื่นคำร้องขอรังวัดสำรวจแปลงที่ดิน เพื่อพิสูจน์สิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือประสานผู้ปกครองท้องที่ให้แจ้งราษฎรที่มีที่ดินในพื้นที่ที่ถูกเขตชลประทานมารับฟังคำชี้แจงพร้อมทั้งรับคำขอรังวัดแปลงที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน อีกทั้ง ผู้ที่ยื่นคำร้องขอรังวัดสำรวจแปลงที่ดินดังกล่าวต้องได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยบุคคลเดียวกันอย่างต่อเนื่องตลอดมาหรือตั้งแต่



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เริ่มดำเนินการก่อสร้าง มิใช่เป็นการรับช่วงครอบครองที่ดินต่อบุคคลอื่นหลังจากวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้อ้างสิทธิครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาท ซึ่งตามผลการรังวัดทำแผนที่สำรวจแปลงกรรมสิทธิ์ (ร.ว. ๔๓ ก.) หรือสำรวจทำแผนที่ผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานที่ข้างรังวัดของกรมที่ดินจัดทำไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ปรากฏว่า แผนที่ชุดที่ ๑ ถึง ๓ รูปแปลงที่ดินเดิมระบุชื่อนาย บ. เป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ โดยนาย บ. เป็นผู้ยื่นคำร้องขอรังวัดสำรวจที่ดินดังกล่าวเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ส่วนแผนที่ชุดที่ ๔ ที่จัดทำขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนหมายเลขแปลงและเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองจากนาย บ. มาเป็นชื่อผู้ฟ้องคดี จึงเห็นได้ว่าการครอบครองที่ดินแปลงพิพาทของผู้ฟ้องคดีเป็นการเข้าครอบครองที่ดินต่อจากผู้อื่น ซึ่งได้ยื่นคำร้องขอรังวัดสำรวจแปลงที่ดินต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไว้แล้วเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นการอ้างสิทธิครอบครองที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานภายหลังจากวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีได้เคยยื่นคำร้องขอรังวัดสำรวจแปลงที่ดินแปลงอื่นต่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๒๗ ถึงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ โดยมีชื่อของผู้ฟ้องคดีอยู่ในบัญชีรายชื่อราษฎรเจ้าของที่ดินที่ถูกเขตชลประทาน ก็เป็นพยานหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงพิพาทก่อนหรือในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ กรณีจึงถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิภายหลังวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าชดเชย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) ค่าทดแทนหรือย้ายสิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้หรือไม้ผลในที่ดินที่ถูกเขตชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒

อนึ่ง แม้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จะมีได้ระบุให้มีการกำหนดวันให้สิทธิหรือวันเริ่มก่อสร้าง รวมทั้งมิได้กำหนดให้บุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจกำหนดวันให้สิทธิหรือวันเริ่มทำการก่อสร้าง และโดยปกติแล้ววันเริ่มทำการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวควรเป็นวันที่เริ่มก่อสร้างตามความเป็นจริง แต่เนื่องจากอาจมีปัญหาในการพิจารณาว่าวันใดเป็นวันเริ่มทำการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ถือเอาวันที่เริ่มมีการสำรวจปักหลักเขตเป็นวันเริ่มทำการก่อสร้าง รวมทั้งให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ จนมีการปิดประกาศวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างหรือวันให้สิทธิให้ราษฎรทราบ เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ จังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารายใดบ้างเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนวันเริ่มดำเนินการก่อสร้างอันจะมีสิทธิได้รับค่าทดแทน รวมทั้งเพื่อให้ราษฎรที่มีที่ดินถูกเขตชลประทาน



ได้ทราบกำหนดวันเริ่มทำการก่อสร้างหรือวันให้สิทธิและยื่นคำร้องขอรังวัดที่ดินต่อไป ดังนั้นผู้มีอำนาจออกประกาศกำหนดวันเริ่มทำการก่อสร้างหรือวันให้สิทธิ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนการประกาศกำหนดวันดังกล่าว จึงมิใช่สาระสำคัญที่จะทำให้ราษฎรผู้ใดมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิได้รับค่าทดแทน แต่สาระสำคัญในการที่จะมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิได้รับค่าทดแทนอยู่ที่ว่า ราษฎรผู้นั้นได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานมาก่อนวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เข้าทำการก่อสร้างหรือไม่ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าทดแทน จึงมีอำนาจที่จะกำหนดวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เริ่มเข้าทำการก่อสร้างหรือวันที่ให้สิทธิดังกล่าวได้ อีกทั้ง การที่กำหนดให้วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นวันเริ่มเข้าทำการก่อสร้างหรือวันให้สิทธิ ซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากที่เข้าดำเนินการก่อสร้างจริงในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ก็ไม่ทำให้ราษฎรรวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่มีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานได้รับความเสียหายหรือเสียเปรียบแต่อย่างใด เพราะราษฎรในพื้นที่รวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้รู้ถึงวันเริ่มก่อสร้างจริงมาตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ อันเป็นวันที่เจ้าหน้าที่ของของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ชี้แจงรายละเอียดของการก่อสร้างและให้ยื่นคำร้องขอรังวัดแปลงที่ดิน รวมทั้งยังทำให้ราษฎรบางส่วนที่เข้าครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินหลังวันเริ่มเข้าทำการสำรวจปักหลักเขตจริงในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และก่อนหรือในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดให้วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เป็นวันให้สิทธิราษฎรผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินได้รับค่าทดแทนทรัพย์สินหรือเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เริ่มดำเนินการก่อสร้าง จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

นอกจากนี้ การพิสูจน์สิทธิการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทาน เพื่อพิจารณาจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินให้แก่ราษฎร ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการพิจารณากำหนดสิทธิตัวบุคคลที่จะได้รับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิที่ถูกเขตชลประทานได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิสูจน์สิทธิการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน โดยนำข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมที่ดินที่ถูกเขตชลประทานมาใช้พิจารณาร่วมกับเอกสารอื่น ๆ เช่น ภาพถ่ายสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน อายุต้นไม้ที่พบในที่ดิน คำรับรองของผู้ปกครองท้องที่และผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินแปลงข้างเคียง และคำขอรังวัดสำรวจแปลงที่ดินซึ่งได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และจัดทำบัญชีรายละเอียดผลการสำรวจสภาพข้อเท็จจริงของที่ดินและทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา ดังนั้น การพิสูจน์สิทธิการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตชลประทาน



จึงเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒ ที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว ไม่จำเป็นต้องนำบทบัญญัติหรือขั้นตอนตามประมวลกฎหมายที่ดินมาใช้ประกอบการสอบสวนสิทธิแต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๖๖/๒๕๖๕)

๔. ความรับผิดชอบของรัฐกรณีภัยพิบัติทางธรรมชาติ

จากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จะเห็นได้ว่า สาเหตุที่ทำให้ระดับน้ำในเขื่อนทั้งสองสูงถึงเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำตัวบนหรือระดับน้ำเก็บกักปกติสูงสุดเกิดจากอิทธิพลร่องมรสุม และพายุโซนร้อน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากการเก็บกักน้ำที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ (Rule Curve) โดยก่อนที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์จะได้รับอิทธิพลร่องมรสุม และพายุโซนร้อน ปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวล่าง (Lower Rule Curve) เมื่อได้รับอิทธิพลร่องมรสุม และพายุโซนร้อน มีบางช่วงเวลาปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ในระหว่างเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวบน (Upper Rule Curve) และตัวล่าง และเมื่อพื้นที่ท้ายเขื่อนประสบภาวะน้ำท่วม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ลดการระบายน้ำ เพื่อบรรเทาสถานะน้ำท่วมพื้นที่ท้ายเขื่อน เมื่อระดับน้ำในเขื่อนทั้งสองสูงเกินเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำตัวบนหรือระดับน้ำเก็บกักปกติสูงสุด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ระบายน้ำเพิ่มขึ้นผ่านประตูระบายน้ำล้น เพื่อมิให้น้ำล้นอ่าง และเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนกรณีจึงเห็นได้ว่า การเก็บกักน้ำและการระบายน้ำของเขื่อนทั้งสองเป็นไปตามเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ อีกทั้ง ในระบบชลประทานฝั่งตะวันตกรับน้ำเกินศักยภาพตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นมา เนื่องจากมีคันกั้นน้ำขาดหลายแห่งทำให้การรับน้ำเข้าระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันออกค่อนข้างจำกัด ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณสูงเกินขีดความสามารถของระบบชลประทานที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำจะรองรับได้ แสดงให้เห็นว่า การระบายน้ำจากเขื่อนทั้งสองในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมภาคกลางไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดนนทบุรี จากข้อเท็จจริงข้างต้นจึงเห็นได้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมชลประทานร่วมกันดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ำภายในเขื่อนโดยถูกต้องและเหมาะสมตามสถานการณ์น้ำและปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน ทั้งนี้ เพื่อให้มีความสมดุลระหว่างการป้องกันมิให้น้ำท่วมท้ายเขื่อนเพิ่มมากขึ้นกับการป้องกันการพังทลายของเขื่อน โดยใช้เกณฑ์การควบคุมปริมาณน้ำที่ชัดเจนถูกต้องตามหลักวิชาการด้านอุทกวิทยาที่คำนึงถึงพื้นที่ด้านหน้าเขื่อนและด้านท้ายเขื่อน การบริหารจัดการน้ำ



และการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์จึงเป็นไปโดยชอบ และไม่ได้เป็นการกระทำละเมิด ประกอบกับทางราชการได้มีการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยหรือมีการประกอบกิจการอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ซึ่งต้องรับภาระสาธารณะมากกว่าบุคคลอื่นหรือรับภาระสาธารณะเกินกว่าปกติที่ควรจะได้รับตามสมควรแก่กรณีแล้ว กรณีจึงไม่มีความรับผิดอย่างอื่นที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายที่เกิดแก่ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอีก

ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบซึ่งเป็นผู้มีภูมิลำเนาและบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยที่ถูกประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ หรือพื้นที่อพยพในเขตจังหวัดนนทบุรี ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อันเนื่องมาจากน้ำท่วมในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดละเลยต่อหน้าที่ไม่มีการป้องกันหรือจัดทำแผนป้องกันไว้ล่วงหน้าและไม่มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเมื่อเกิดเหตุแล้วละเลยไม่มีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าในการแจ้งเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมแล้ว และหลังเกิดเหตุดังกล่าวแล้วไม่ปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ อย่างรวดเร็วทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบได้รับความเดือดร้อนเสียหาย นั้น เห็นว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ตามหลักวิชาการ โดยกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อระบายน้ำให้กับพื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูแล้งและช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากให้กับพื้นที่ท้ายเขื่อน โดยใช้เกณฑ์ควบคุมระดับน้ำเป็นกรอบแนวทางในการควบคุมระดับน้ำในเขื่อน โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะประสานกับกรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖) หน่วยงานทางปกครองของจังหวัดในท้องที่ที่น้ำไหลผ่าน และประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนโดยตรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ จะประเมินความต้องการใช้น้ำของพื้นที่ท้ายเขื่อนและปริมาณน้ำที่ต้องระบายออกจากเขื่อน ในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะระบายน้ำภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบ การบริหารจัดการน้ำแต่ละปีแบ่งออกเป็นช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน โดยจะใช้เกณฑ์ควบคุมระดับน้ำ (Rule Curve) เป็นแนวทางในการควบคุมระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ และระบายน้ำที่เหมาะสมกับช่วงเวลาของฤดูกาลตลอดทั้งปี โดยในสภาวะการณปกติทั้งในช่วงฤดูแล้งและช่วงฤดูฝน จะมีการระบายน้ำเพื่อควบคุมให้ระดับน้ำอยู่ระหว่างเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวล่าง (Lower Rule Curve) และเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวบน (Upper Rule Curve) เนื่องจากการเก็บน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวล่างจะเกิดความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนน้ำ และการเก็บน้ำในเขื่อนสูงกว่าเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำตัวบนจะเกิดความเสี่ยงเรื่องน้ำเต็มอ่าง ซึ่งต้องระบายน้ำในปริมาณมาก หรือเปิดประตูระบายน้ำล้น (Spillway) เพื่อป้องกันน้ำล้นอ่าง อย่างไรก็ตาม จากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๔



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕